

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 부실채권 인수 후 채권 이관 업무 부적정
2. 소관부점 : ○○○○처
3. 내 용 :

가. 업무개요

○○○○처는 「업무분장세칙」 제17조에 따라 일반채권 인수업무의 기획·조정 및 인수 후 채권관리부점으로 업무이관 전까지의 채권정리·관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권정리업무규정」 제7조 제1항에 따르면 채권을 인수하였을 때에는 지체 없이 원인증서상 채권과 인수채권과의 대조 확인, 채무관계자별 시효관계 확인 등 채권보전상 필요한 조치를 취하여야 한다고 되어 있다.

또한, 매각금융회사와 체결한 ‘채권 양도·양수계약서’에 따르면 소멸시효가 완성되었거나 기준일(양도자산확정일)로부터 6개월 이내에 완성되는 채권¹⁾에 대해 공사는 매각금융회사에게 담보책임(이하 “환매”라 한다) 이행을 청구하도록 하고 있다.

1) 「부실채권 인수업무세칙」 제2조 제1항에 따르면 소멸시효가 완성되었거나 기준일로부터 6개월 이내에 완성된 채권은 인수대상에서 제외하도록 하고 있음

따라서, 기준일로부터 6개월 이후 시효완성일이 도래하는 채권 등 채권보전 조치가 필요한 채권에 대해서는 조속히 채권관리부점으로 이관하여 관리하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 시효완성일 도래 채권 관리 부적정

그런데 감사대상기간 동안 ○○○○처에서 인수한 부실채권 중 기준일로부터 6개월 이후 시효완성일이 도래하는 채권의 관리 현황을 점검한 결과

채무자 ●●●● 채권(△△△△△△△ 2019-47)의 경우 2019. 11. 29. 채권 양도·양수계약이 체결되었고, 전산에 등록된 시효완성일(2020. 4. 1.)이 기준일(2019. 9. 30.)로부터 6개월 이후로서 환매대상이 아니므로 조속히 채권관리부점으로 이관하여 관리하여야 하나

기준일로부터 약 7개월 후(시효완성일 도래 약 1개월 후) 2020. 5. 18. 채권관리부점인 ◆◆◆◆지역본부로 이관되었고, ◆◆◆◆지역본부는 ‘업무수관 전 시효도과’를 사유로 시효소송을 제외하고 신용정보회사 사무위탁을 해지하는 등

[표 7]과 같이 2019년 인수한 ●●●●●●, ○○○○○○, △△△△ 및 ◆◆◆◆◆◆◆◆의 무담보채권 13개 차주의 경우 기준일로부터 길게는 약 9개월, 짧게는 약 7개월 후 채권관리부점으로 이관되어 이관 전 시효가 완성된 사실이 있다.

[표 7] 시효완성 후 채권관리부점으로 이관된 채권 내역

(단위 : 원, 일)

순 번	양도 기관	기 준 일* (A)	환매 기 한일**	차주번호	채 권 잔액	시효 완성일 (B)	이 관 일 (C)	이 관 소요일	
								(C-B)	(C-A)
합 계 : 13개 차주					797,987,932	최대 280일(약 9개월) 후 이관 최소 231일(약 7개월) 후 이관			
1	◆◆◆	2019. 9. 30.	2020. 3. 30.	2019-47	6,862,461	2020. 4. 1.	2020. 5. 18.	47	231
2				2019-56	10,714,545	2020. 4. 1.	2020. 5. 18.	47	231
3				2019-91	25,738,963	2020. 4. 27.	2020. 5. 18.	21	231
4				2019-103	15,950,712	2020. 4. 27.	2020. 5. 18.	21	231
5	△ △ △	2019. 9. 30.	2020. 3. 30.	2019-102	5,762,730	2020. 4. 9.	2020. 5. 18.	39	231
6				2019-111	1,028,320	2020. 4. 21.	2020. 5. 18.	27	231
7				2019-144	8,925,473	2020. 4. 23.	2020. 5. 18.	25	231
8				2019-173	25,322,893	2020. 5. 1.	2020. 5. 18.	17	231
9				2019-207	4,048,663	2020. 4. 22.	2020. 5. 18.	26	231
10	○ ○ ○	2019. 9. 30.	2020. 3. 30.	2019-390	80,730,098	2020. 4. 1.	2020. 7. 6.	96	280
11				2019-2001	81,701,370	2020. 4. 8.	2020. 7. 6.	89	280
12				2019-3221	456,923,444	2020. 5. 4.	2020. 7. 6.	63	280
13	⊙ ⊙ ⊙	2019. 9. 30.	2020. 3. 30.	2019-566	74,278,260	2020. 3. 31.	2020. 7. 6.	97	280

* 양도자산확정일

** 양도자산확정일로부터 6개월

(2) 인수절차 개선 필요

감사대상기간 동안 ○○○○처에서 인수한 부실채권이 채권관리부점으로 이관된 소요기간을 점검한 결과

□□□□□□□□에서 인수한 부실채권의 경우 2019. 10. 31. 채권 양도·양수계약이 체결되었고, 기준일(2019. 8. 31.)로부터 약 10개월 후 채권관리부점으로 이관되는 등

[표 8]과 같이 2019년 19건(20,996차주), 2021년 16건(11,624차주), 총 35건(32,620차주)의 인수에 따른 부실채권이 기준일로부터 6개월이 지나 채권관리부점으로 이관된 사실이 있다.

[표 8] 기준일로부터 6개월 후 이관한 부실채권 인수 내역

(단위 : 건, 일)

순번	연도	양도기관	차주수	기준일* (A)	계약일	전산등록 요청일	이관일 (B)	이관 소요일 (B-A)
합 계 : 35건			32,620	최대 310일(약 10개월) 후 이관 최소 197일(약 6개월) 후 이관				
		소 계 : 19건	20,996					
1	2019	◆◆◆	629	2019. 8. 31.	2019. 10. 31.	2019. 12. 3.	2020. 7. 6.	310
2		△△△	4,346	2019. 9. 30.	2019. 12. 19.	2020. 1. 30.	2020. 7. 6.	280
3		○○○	1,515	2019. 9. 30.	2019. 12. 19.	2020. 1. 21.	2020. 7. 6.	280
4		⊙⊙⊙	7,830	2019. 9. 30.	2019. 12. 19.	2020. 1. 10.	2020. 7. 6.	280
5		□□□	4,134	2019. 10. 31.	2019. 12. 24.	2020. 1. 31.	2020. 7. 6.	249
6 ~ 19		◆◆◆	2,542	2019. 9. 30.	2019. 11. 29. 2019. 12. 19. 2019. 12. 27.	2020. 1. 9.	2020. 5. 18.	231
		소 계 : 16건	11,624					
20	2021	◆◆◆	4,278	2021. 9. 30.	2021. 12. 30.	2022. 3. 18.	2022. 4. 27.	209
21		△△△	2,363	2021. 9. 30.	2021. 12. 29.	2022. 3. 18.	2022. 4. 27.	209
22		○○○	1,520	2021. 9. 30.	2021. 12. 17.	2022. 2. 18.	2022. 4. 25.	207
23 ~ 34		⊙⊙⊙	1,541	2021. 9. 30.	2021. 11. 30. 2021. 12. 24.	2022. 1. 10. ~ 2022. 2. 24.	2022. 4. 19.	201
35		□□□	1,922	2021. 6. 30.	2021. 9. 30.	2021. 10. 20.	2022. 1. 13.	197

* 양도자산확정일

부실채권 인수 후 채권관리부점으로 이관까지 장시간 소요될 경우 실질적인 채권관리가 이루어지기 전에 소멸시효가 도래하는 문제점이 발생하므로 인수업무 소요시간을 단축하거나 환매 기준일을 변경하는 등 채권관리의 공백이 발생하지 않도록 인수절차를 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] ○○○○처는 인수된 부실채권을 조속히 채권관리부점으로 이관하고, 양도기관과 기준일을 협의하는 등 실효성 있는 채권 인수절차 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

○○○○처장은 부실채권 인수 후 시효완성일이 도래하는 채권은 조속히 채권관리부점으로 이관하여 실질적인 채권관리가 되도록 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하며 (주의)

부실채권 인수 후 채권관리부점 이관까지 소요기간을 단축하거나 환매 기준일을 변경하는 등 인수절차 개선방안을 마련하시기 바랍니다.
(통보)